



PODER JUDICIÁRIO

Conselho da Justiça Federal

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL

PROCESSO Nº: 2010.71.50.031885-0

ORIGEM : SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL

REQUERENTE : UNIÃO FEDERAL

REQUERIDO : ROSELI DIAS FLECK

RELATORA : JUÍZA FEDERAL MARISA CLÁUDIA GONÇALVES CUCIO

VOTO-EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA CONCEDIDA POSTERIORMENTE A EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2003. CANCELAMENTO DO ATO DE APOSENTADORIA. POSTERIOR REVISÃO DO ATO E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONTAGEM DE TEMPO REAVALIADA. EFEITOS RETROAGIRAM A DATA ANTERIOR A EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE.

1. Ação proposta por servidora pública federal para cobrança de parcelas devidas a título de abono de permanência desde a data em completou o tempo de serviço necessário para a aposentadoria proporcional, em junho de 2006. Cobrança decorrente de retificação da contagem de tempo de serviço pela Administração Pública, que garantiu à parte autora a aposentadoria proporcional desde 1.10.2002.

2. Período entre outubro de 2004 a junho de 2006 anteriormente pago a título de abono de permanência pela Administração Pública Federal, conforme requerimento feito pela autora. Abono cancelado por erro da administração e posteriormente restabelecido em virtude de novo ato administrativo que reconheceu períodos fictos não computados no primeiro ato.

3. Sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo que a autora cumpriu os requisitos para a concessão do benefício na vigência da Emenda Constitucional 20/98, e condenou a União ao pagamento do abono de permanência desde julho/2006 a dezembro/2009, nos termos do § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional n.41, de 19/12/2003.



PODER JUDICIÁRIO

Conselho da Justiça Federal

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para resguardar à administração a possibilidade de apresentar os comprovantes de pagamentos efetuados a título de atrasados de abono pecuniário relativo ao período entre julho/2006 a dezembro/2009, a fim de serem compensados com os valores devidos quando da execução da sentença.

5. Recurso da sentença sob fundamento de que o abono de permanência somente é devido após o requerimento da parte expressamente optando pela continuidade em serviço.

5. Acórdão proferido pela 4ª. Turma Recursal do Rio Grande do Sul confirmou a sentença por seus próprios fundamentos.

6. Embargos opostos rejeitados.

7. Incidente de Uniformização Nacional tempestivo e admitido Turma de origem sob alegação de divergência com julgado da 1ª. Turma Recursal do Rio de Janeiro, que reconheceu que o abono de permanência somente é devido após expressa opção de permanência em serviço pelo servidor, nos termos da Emenda Constitucional n. 41/2003.

8. Do cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas não constato a similitude fático-jurídica necessária ao conhecimento deste incidente.

9. O acórdão vesgatado, proferido pela Turma Recursal de origem, confirmou a sentença de piso que condenou a União no pagamento da indenização denominada abono de permanência, no período de julho/2006 a dezembro/2009. Concluiu que, com a retificação do ato de concessão do benefício e a averbação de tempo de serviço antes não considerado, a data da aposentadoria retroagiu ao período anterior à Emenda Constitucional 41/2003, com retroação dos seus efeitos. Situação fática peculiar aos autos.

10. Os julgados trazidos como paradigmas referem-se a situações de concessão de benefício antes da Emenda Constitucional n. 20/98, quando os servidores faziam jus à isenção da parcela relativa à contribuição previdenciária e incidentalmente referem-se a situações previstas para os casos das concessões de abono de permanência para aqueles que cumprem os requisitos após 31/12/2003.

11. No caso dos autos, a questão analisada pelas instâncias ordinárias decorre de situação jurídica específica que não se identifica com aquelas tratadas nos paradigmas, qual seja, o efeito decorrente da retroação do ato de concessão do benefício de aposentadoria, em decorrência de averbação de tempo de serviço especial.



PODER JUDICIÁRIO

Conselho da Justiça Federal

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

12. Ademais, no recurso da Autarquia, há menção expressa de que a autora efetuou requerimento pelo Abono de Permanência em 2004. e a a questão atinente a ausência de opção não restou ventilada no recurso da sentença, de modo que descabido o presente incidente. Aplicação da Questão de Ordem n. 10 (*"Não cabe o incidente de uniformização quando a parte que o deduz apresenta tese jurídica inovadora, não ventilada nas fases anteriores do processo e sobre a qual não se pronunciou expressamente a Turma Recursal no acórdão recorrido."*).

13. O Pedido de Uniformização é tempestivo; entretanto, não será conhecido ante a ausência de similitude fático-jurídica entre o caso dos autos e os precedentes.

ACÓRDÃO

Decidem os membros desta Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência NÃO CONHECER o presente Pedido de Uniformização, com base no voto da Juíza Federal Relatora.

Brasília, 17 de outubro de 2012.

Documento assinado por **JF 203-Marisa Claudia Gonçalves Cúcio**
Autenticado e registrado sob o n.º **0036.0D83.15BA.1078.0DD0-SRDDJEF3ºR**
(Sistema de Registro de Sentenças e Documentos Digitais - TRF da 3ª Região)

MARISA CLÁUDIA GONÇALVES CUCIO

Juíza Federal Relatora



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República:	ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUÍZA FEDERAL MARISA CLÁUDIA GONÇALVES CUCIO
Requerente:	UNIÃO
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO
Requerido(a):	ROSELI DIAS FLECK
Proc./Adv.:	FÁBIO STEFANI
Proc./Adv.:	LARISSA F.M. LONGO
Origem:	RS - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
Proc. Nº.:	2010.71.50.031885-0

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: a Turma, por unanimidade, não conheceu do incidente de uniformização, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a). Participaram da Sessão de Julgamento os senhores Juízes Federais: Paulo Arena, Janilson Siqueira, Adel Oliveira, Rogério Moreira, Gláucio Maciel, Herculano Nacif, Marisa Cucio, Flores da Cunha, André Monteiro e João Batista Lazzari, em substituição à Juíza Federal Ana Beatriz Palumbo.

Brasília, 17 de outubro de 2012.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)